



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 23

Dependência: 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Boletim No.: 2881/2016

INICIADO: 16/09/2016 15:24hs e EMITIDO: 16/09/2016 19:33hs

Folha : 1

JLLPTTCBDJEEHO`Z

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA GIUSEPPE MARINO, 277 - VILA MARIA - CEP: 02181-190
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 90 D.P. - PQ. NOVO MUNDO

Ocorrência: 16/09/2016 às 12:00 horas

Comunicação: 16/09/2016 às 15:22 horas

Elaboração: 16/09/2016 às 15:24 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- MARCELO BARBOSA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 43131731-SP emitido em 23/11/2012 - Exibiu o RG original: Não
Pai: MIGUEL DUTRA DA SILVA - Mãe: MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 08/01/1994 22 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 45038962882
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA GIUSEPPE MARINO, 277 BLOCO E2 - PQ N MUNDO
S.PAULO - SP
- ITALO PEREIRA PINHEIRO - Presente ao plantão - RG: 39864391-SP emitido em 30/10/2012 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: FRANCISCO VALRIS PINHEIRO - Mãe: ANTONIA GILDETE PEREIRA PINHEIRO
Natural de: S.PAULO - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 13/05/1997 19 anos - Estado civil: Ignorado
Profissão: ESTUDANTE - Instrução: 2 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA GIUSEPPE MARINO, 277 BLOCO E 2 AP 21
PQ N MUNDO - S.PAULO - SP

Testemunha:

- JOSÉ WILSON FERREIRA LIMA - Presente ao plantão - RG: 26696494-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ANTONIO FERREIRA LIMA

90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Endereço da delegacia : AL 3 SG ALCIDES OLIVEIRA, 52 - PQ NOVO MUNDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6201-2957



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Boletim No.: 2881/2016

INICIADO: 16/09/2016 15:24hs e EMITIDO: 16/09/2016 19:33hs

Folha : 2

JLLPTTCBDJEEHO`Z

Mãe: MARLENE FERREIRA LIMA - Natural de: CRATO-CE
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 04/01/1968
48 anos - Estado civil: Separado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Residencial: ALAMEDA TERCEIRO SARGENTO ALCIDES DE OLIVEIRA, 52
PQ N MUNDO - S.PAULO - SP - Empresa: 90 DP

Averiguado:

- JOÃO VICTOR TOMAZ DE LIMA - Não presente ao plantão
Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: CERT DISP DE INCORP 4ª CSM 058774 SR M
Mãe: FRANCISCA TOMAZ DE LIMA - Natural de: GUARULHOS-SP - Sexo: Masculino
Nascimento: 06/09/1990 26 anos - Advogado Presente no Plantão: Não

Condutor:

- FERNANDO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA - Presente ao plantão - RG: 34019195-SP
emitido em 11/08/2001 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: CARLOS ALBERTO MARTINS TEIXEIRA - Mãe: TAMARA GOMES TEIXEIRA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 01/04/1985 31 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: ALAMEDA TERCEIRO SARGENTO ALCIDES DE OLIVEIRA, 52
PQ N MUNDO - S.PAULO - SP - Empresa: 90 DP

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Caderno/Bloco
Observações: 2 FOLHAS DE CADERNO PEQUENO, CONTENDO ANOTAÇÕES.
Pessoa relacionada: ITALO PEREIRA PINHEIRO
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Radio transmissor (HT) - Marca: MOTOROLA
Pessoa relacionada: MARCELO BARBOSA DA SILVA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 2150 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 2150 PAPELOTES CONTENDO PÓ BRANCO SEMELHANTE COCAÍNA
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 30 - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 30 EPENDORFFS CONTENDO PÓ BRANCO SEMELHANTE COCAÍNA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: TROUXINHA DE PAPEL - Quantidade: 25

90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Endereço da delegacia : AL 3 SG ALCIDES OLIVEIRA, 52 - PQ NOVO MUNDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6201-2957



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 25

Dependência: 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO
Boletim No.: 2881/2016

INICIADO: 16/09/2016 15:24hs e EMITIDO: 16/09/2016 19:33hs

Folha : 3

JLLPTTCBDJEEHO`Z224F8

Involucro: PLÁSTICO

Observações: 25 INVÓLUCROS CONTENDO ERVA ESVERDEADA SEMELHANTE MACONHA

Histórico:

Presentes os policiais civis, ora condutor e testemunha, noticiando que nesta data, em diligências visando denúncia anônima sobre tráfico na comunidade Chácara Bela Vista, avistaram o indiciado Marcelo em atitude suspeita, sendo abordado, quando foi encontrado em sua posse, uma pequena quantidade de drogas, além de um rádio HT, sendo inquirido se estava comercializando drogas, respondeu afirmativamente, indicando o local onde estava o restante das drogas, quer seja, o bloco E03, dentro da caixa do hidrante, onde estava o resto da droga sob sua responsabilidade, sendo 27 pinos de cocaína e 20 trouxinhas de maconha. Marcelo foi novamente inquirido sobre quem seria os seus fornecedores e para quem ele traficava, tendo indicado a pessoa do averiguado João Victor, morador da Rua dos Anjos, 26, Pq Novo Mundo, o qual também seria responsável pelo recebimento do movimento do dia, todavia, João não foi localizado no endereço fornecido, obtendo-se sua qualificação através de sua esposa, senhora Gleyce Kelly, RG.44.473.596-3/SP.

Em seguida, o mesmo Marcelo, indicou o indiciado Italo como sendo a pessoa que abastecia o ponto de venda e guardava a droga em seu apartamento. Em chegando no referido apartamento, bloco E02 ap.21, os policiais encontraram o indiciado que afirmou que era o responsável pela guarda e distribuição do entorpecente, indicando o local onde foi encontrado grande quantidade de cocaína, ou seja, 2150 papéletes, que estavam num abrigo para gás de cozinha do bloco A05 do mesmo condomínio residencial.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão aos indiciados, sendo conduzidos à presença da Autoridade Policial para as providências cabíveis, sendo que em relação ao averiguado não localizado, será objeto de investigação em inquérito policial a ser instaurado à parte.

Feitas as comunicações de praxe.

A substância apreendida foi encaminhada para o IC para constatação, sendo positivado para cocaína (1.061,80 gramas) e tetrahydrocannabinol (23,60 gramas), conforme laudo de constatação nº 425.282/2016

90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Endereço da delegacia : AL 3 SG ALCIDES OLIVEIRA, 52 - PQ NOVO MUNDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6201-2957



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Boletim No.: 2881/2016

INICIADO: 16/09/2016 15:24hs e EMITIDO: 16/09/2016 19:33hs

Folha : 4

JLLPTTCBDJEEHO`Z224F8

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

JORGE REINALDO THEMUDO
ESCR POL

ANTONIO CARLOS CORSI SOBRINHO
DELEGADO DE POLÍCIA

90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Endereço da delegacia : AL 3 SG ALCIDES OLIVEIRA, 52 - PQ NOVO MUNDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6201-2957


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0009234-85.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCELO BARBOSA DA SILVA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Maria Domitila Prado Manssur**

V I S T O S .

MARCELO BARBOSA AS SILVA e ÍTALO PEREIRA PINHEIRO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia **16 de setembro de 2.016**, por volta de **12h00**, na Rua Giuseppe Marino nº 227, Vila Maria, nesta Cidade e Comarca, estariam trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins de tráfico, **25 (vinte e cinco) porções de Cannabis S0ativa L e 30 (trinta) porções de cocaína**, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo em concurso entre eles, estariam em depósito, para fins de tráfico, **2.150 (duas mil cento e cinquenta) porções de cocaína**, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e, ter-se-iam associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Narra a exordial acusatória que policiais civis receberam denúncia anônima de traficância no local, onde abordaram o réu **MARCELO**, em atitude suspeita, encontrando, com ele, 5 porções de "maconha" e 3 de cocaína, além de rádio HT, após o que ele indicou uma caixa de hidrante, no bloco E3, onde tinha em depósito mais 27 porções de cocaína e 20 de "maconha", confirmando, informalmente, a traficância, para pessoa de nome "João Victor", não localizado, com indicação do réu **ÍTALO** como pessoa responsável pelo abastecimento do ponto. Com o réu **ITALO**, em seu


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apartamento, foram localizados 2 papéis com anotações sobre a traficância e ele também confessou, informalmente, a traficância, indicando as drogas, mantidas em caixa de gás de cozinha, no bloco A5. Apurou-se que os réus **ÍTALO** e **MARCELO** se associaram, de forma organizada, para a traficância, cada um desempenhando papel específico na atividade criminosa. Recebida a denúncia, em **18 de outubro de 2.016** (fls. 106/107), os réus foram citados (Ítalo - fls. 112; Marcelo – fls.113), e, no prazo legal, ofereceram resposta escrita (Marcelo - fls. 117/123; Ítalo – fls. 139/141), que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 181). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório dos réus. Em alegações finais, o **MINISTÉRIO PÚBLICO** requereu a condenação dos réus, nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado e não aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; ao passo que a **DEFESA CONSTITUÍDA** pelo réu **ITALO**, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e de forma subsidiária, em caso de condenação, a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Finalmente, a **DEFENSORIA PÚBLICA** pelo réu **MARCELO**, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, e de forma subsidiária, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão e da colaboração premiada, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação no regime aberto, ainda que aplicada a detração processual, e, por fim, a substituição da pena por restritiva de direitos, com pronunciamento do direito ao recurso em liberdade. **É o relatório. D E C I D O.** A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela **procedência** da denúncia, ajustando-se as condutas dos réus **MARCELO** e **ÍTALO**, aos delitos descritos no artigo 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material. A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls. 23/26), dos Autos de Prisão em Flagrante (fls.02) e Exibição e Apreensão (fls. 27/28), dos Laudos de Constatação (fls.29/31) e de Exame Químico-toxicológico (fls. 147/149), além da prova oral produzida. Por outro lado, a autoria delitiva pode ser, tranquilamente, creditada aos réus **MARCELO** e **ÍTALO**. Em interrogatório judicial, o réu **ÍTALO** negou a prática delitiva, afirmando que os policiais bateram à sua porta, entraram em sua casa e nada de ilícito foi encontrado, mas, mesmo assim, o levaram


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

para averiguação. Indagado, esclareceu que, na data da prisão, morava em apartamento da mãe, com ela e a esposa e estava cursando o primeiro grau. Negou, por fim, antecedentes criminais ou prática de atos infracionais, quando menor. De seu turno, o réu **MARCELO**, em interrogatório judicial, admitiu a prática do delito de tráfico de entorpecentes. Disse que trabalhava na "biqueira", sob a responsabilidade de "Cabeça". Quanto ao réu **ITALO**, disse não conhecê-lo e confirmou que apontou aos policiais o local de armazenamento das drogas, onde foram apreendidas "maconha" e "cocaína"), além de anotações. Esclareceu, por fim, que estava há três dias traficando no local. Ainda que parcial, porque não foi admitida a associação ao tráfico, trata-se a confissão de elemento idôneo de prova, se de acordo com o restante do acervo probatório, hipótese dos autos. A testemunha *José Wilson*, policial civil, disse que, a partir de denúncia, diligenciaram ao local dos fatos, onde o réu **MARCELO** foi abordado, e, com ele, foram apreendidas 5 (cinco) porções de "maconha" e 3 (três) de "cocaína", além de rádio HT. O réu **MARCELO** apontou local onde armazenava as drogas, em caixa de hidrante, onde foram apreendidas porções de "cocaína" e "maconha". Apontou, ainda, a residência do réu **ITALO**, local de armazenamento e distribuição das drogas, e, ali, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, ou seja, mais de 1000 (mil) porções, esclarecendo que todas as informações foram fornecidas pelo réu **MARCELO**, não obstante o silêncio na delegacia de polícia. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha **FERNANDO HENRIQUE**, policial civil, acrescentando que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas, onde o réu **MARCELO** trabalhava como "vapor", atuando na linha de frente, como vendedor, e, assim, foi abordado, ao que se seguiu local de armazenamento das drogas, além de indicação do réu **ITALO** como responsável pelo armazenamento de maior quantidade de drogas e de "JOÃO VICTOR", como responsável pelo abastecimento do ponto. Na casa do réu **ITALO**, que franqueou a entrada aos policiais, foi apreendida grande quantidade de drogas, mais de 2000 (dois mil) papélotes de cocaína. Esclareceu que o réu **MARCELO** é morador do local e já havia ouvido falar que ele era "gerente" do tráfico, sem conhecer o réu **ITALO** de ocorrências anteriores. Com relação às palavras dos policiais, não se revela sequer indício de tentativa de falsa incriminação de inocente. Devidamente compromissados e sem oposição de contradita, prestaram depoimentos harmônicos e seguros e não há, nos autos, indício de arbitrariedade que possa levar ao questionamento de seus relatos.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Prestaram depoimentos seguros e harmônicos, sem contradições ou informações vagas, merecedores de integrar o roteiro condenatório. A prática do crime de tráfico de entorpecentes, assim, pode ser, com tranquilidade, atribuída aos réus; os entorpecentes foram apreendidos em exorbitante quantidade e natureza variada - “*maconha*” e “*cocaína*” - além de embalados em porções individuais, o que indica a mercancia ilícita, que executavam em associação, com divisão de tarefas, que desenvolviam de forma encadeada. Com efeito, os réus, ao serem abordados em residência apontada como ponto de traficância indicaram que ali estavam em associação ilícita, voltada à traficância, e possuíam enorme quantidade de entorpecentes em depósito. Ressalte-se, ainda, que o réu **MARCELO** apontou o réu **ÍTALO** como a pessoa responsável pelo abastecimento do ponto, a demonstrar evidente união, de forma permanente e organizada, com vistas a distribuição de entorpecentes. O quadro fático leva ao reconhecimento do concurso **material** dos tipos penais em comento: mediante duas ações autônomas e em diferentes momentos, houve violação de bens jurídicos distintos. Por tais sucessos, de rigor a condenação dos réus, pela prática dos delitos descritos pelos artigos 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal. Passo à dosagem das penas. Pela prática do delito descrito pelo artigo 1.1. **33, *caput*, da Lei n.º 11.343/06:** Na fase do artigo 59 do Código Penal, não se afirma que as circunstâncias judiciais sejam de todo desfavoráveis e se revela dolo normal à espécie, o que mantém as penas no piso legal. Na segunda fase, confissão espontânea do réu **MARCELO** não tem o condão de fixar a pena aquém do mínimo legal. Finalmente, incabível o redutor do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, haja vista a prática, em concurso, pelos dois réus. do delito de associação ao tráfico, a demonstrar organização criminosa para a prática do ilícito, o que implica penas de **5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**, estabelecido cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente, por inexistir, nos autos, circunstâncias que permitam a fixação de valor diverso em razão da capacidade financeira dos réus. **Refuto colaboração premiada porque negada a indicação do réu ÍTALO PEREIRA PINHEIRO, por MARCELO BARBOSA DA SILVA, em Juízo** permitindo concluir por ato **sem** homologação judicial, e, 2. Artigo 35, *caput*, da Lei n.º 11.343/06: Na fase do artigo 59 do Código Penal, não se afirma que as circunstâncias judiciais sejam de todo desfavoráveis e se revela dolo normal à espécie, o que mantém as penas no


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

piso legal. Na segunda fase, sem circunstâncias legais. Não há causas de aumento ou diminuição, o que implica penas de **3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa**, estabelecido cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente, por inexistir, nos autos, circunstâncias que permitam a fixação de valor diverso em razão da capacidade financeira dos réus. **Reconhecido, finalmente, o concurso material de crimes**, aplico a regra do artigo 69 do Código Penal, somando as penas que, então, ficam estabelecidas em **8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa**, no valor mínimo legal. Em face do exposto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal, condenando os réus **MARCELO BARBOSA AS SILVA** e **ÍTALO PEREIRA PINHEIRO**, qualificados nos autos, pela prática dos delitos descritos pelos **artigos 33, caput, e 35, caput**, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, aplicando-lhes as penas de **8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa**, no valor mínimo legal. **Diante da natureza do delito de tráfico de drogas, equiparado ao crime hediondo, em associação ao tráfico, estabeleço o regime fechado para o início de cumprimento da pena corporal, salientando a natureza deletéria da conduta, que avilta a saúde pública e abala, sobremaneira, a parcela ordeira da sociedade. Réus aliados em traficância, a demonstrar personalidade altamente desajustada e inclinada à delinquência, de forma a impedir estabelecimento de regime prisional mais brando.** Grande quantidade de drogas apreendidas, após denúncia de mercancia ilícita, em prejuízo da saúde pública, aviltada pela ação dos traficantes que, organizados, escravizam seres humanos no vício nefasto e de difícil saída. **Indeferido o recurso em liberdade**, porque presentes os requisitos do artigo 312, *caput*, do Código de Processo Penal, que justificaram a prisão cautelar durante a instrução, fortalecidos pela presente condenação. RECOMENDEM-SE OS RÉUS AOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS EM QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS. Condeno, ainda, os réus, no pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), com fundamento no artigo 4º, §9º, “a”, da Lei nº 11.608/03, porque a representação pela **DEFENSORIA PÚBLICA** pressupõe hipossuficiência financeira. Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, providencie-se o quanto necessário para a incineração das drogas e perdimento do numerário apreendido, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, e, promova-se a liquidação das penas pecuniárias e das custas processuais impostas, com observância ao disposto


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

no artigo 12 da Lei nº 1.060/50 porque a **DEFENSORIA PÚBLICA** pressupõe hipossuficiência financeira. Decorrido o prazo do art 123 do Código de Processo Penal, providencie-se o necessário para perdimento dos bens apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos.**P.R.I.C**São Paulo, 26 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**